

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5626/2541

นาง ภิ รม คล้าย มา ลา
นาย พยนต์ จันท วงศ์

โจทก์
จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา 1364

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 104, มาตรา 142 วรรคหนึ่ง, มาตรา 150, มาตรา ตาราง
1 ข้อ 1

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104ให้อำนาจแก่ศาลที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่จำเลยและโจทก์นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณานั้นเป็นการเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีหรือไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ดำเนิน กระบวนการพิจารณาอันเป็นสาระสำคัญ โดยสั่งให้ทำแผนที่ วิวาทตามที่คู่ความนำขึ้น เมื่อคู่ความแถลงรับว่าแผนที่วิวาทถูกต้อง และแถลงรับข้อเท็จจริงต่อศาลชั้นต้น ก็เป็น การเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดี การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง งดสืบพยานทั้งสองฝ่าย จึงเป็นการใช้อำนาจศาลตามกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2534 ซึ่งใช้บังคับอยู่ ในขณะนั้นและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างโจทก์กับจำเลยยังมีได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ กันเป็นส่วนสัด เมื่อโจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมโดยมิได้แบ่งแยกการครอบครองกันเป็นส่วนสัด ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามส่วน โดยกำหนดวิธีการแบ่งตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 บัญญัติไว้

ได้ไม่เป็นการพิพาทนอกประเด็น หรือพิพาทเกินคำขอ โจทก์และจำเลยตกลงกันให้โจทก์ครอบครองที่ดินที่เป็น กรรมสิทธิ์รวมด้านทิศเหนือและจำเลยครอบครองด้านทิศใต้ ตามแผนที่วิวาทซึ่งคู่ความรับว่าถูกต้องและจำเลยได้ปลูกบ้าน อยู่ในที่ดินพิพาททางด้านทิศใต้แล้ว หากจะให้เอาที่ดิน พิพาทประมูลขายทอดตลาดแล้วเอาเงินแบ่งให้โจทก์ จำเลยตามส่วนตามบทบัญญัติของกฎหมาย จำเลยอาจ ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้ศาลให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทตามแนว แผนที่วิวาทดังกล่าว โจทก์ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมจำเลยให้การกล่าวอ้างว่าวิธีการแบ่งทรัพย์สินตามที่โจทก์บรรยายฟ้องนั้นไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้องมิได้ขอ บังคับให้ที่ดินส่วนใดเป็นของจำเลยเกินกว่าสิทธิของจำเลยเมื่อจำเลยมิได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 13797 เนื้อที่ 1 งาน 68 ตารางวาหรือ 168 ส่วน โดยเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ 96 ส่วน อยู่ทางทิศเหนือเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย 72 ส่วนอยู่ทางทิศใต้ เมื่อ 3 ปีที่แล้วทางราชการได้เวนคืนที่ดินทางด้านทิศตะวันออกเพื่อขยายถนนสายสุพรรณบุรี-ลาดตาล เป็นเนื้อที่ 23 ตารางวาทักเป็นส่วนของโจทก์ 5 ตารางวา ของจำเลย 18 ตารางวาทำให้ที่ดินส่วนของโจทก์เหลือ 91 ตารางวา ส่วนของจำเลยเหลือ 54 ตารางวาตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง เมื่อพุทธศักราช 2534จำเลยปลูกบ้านลงในที่ดินส่วนของจำเลยด้านทิศใต้ และขุดหลุมทำรั้วคอนกรีตรุกกล้าที่ดินส่วนของโจทก์ โจทก์ห้ามแล้วจำเลยไม่รับฟัง ต่อมาโจทก์และจำเลยตกลงยื่นเรื่องราวขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทแต่เมื่อรังวัดแล้วปรากฏว่าแนวรั้วของจำเลยรุกกล้าที่ดินส่วนของโจทก์ จำเลยจึงคัดค้านไม่ยอมให้รังวัดขอให้บังคับจำเลยร่วมกับโจทก์ยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัดสุพรรณบุรีขอให้รังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 13797 ทางด้านทิศเหนือ 91 ตารางวา ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องให้แก่โจทก์หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทน และให้จำเลยรื้อรั้วคอนกรีตที่จำเลยก่อสร้างรुकล้าที่ดินของโจทก์ตามแนวเส้นประสีแดงของแผนที่สังเขปท้ายฟ้องออกจากที่ดินส่วนของโจทก์ และปรับพื้นที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามฟ้อง แต่ยังไม่ได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นส่วนสัดจึงถือว่าโจทก์และจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันทุกส่วนทั้งแปลง โจทก์ฟ้องจำเลยกล่าวหาว่าสร้างรั้วคอนกรีตเกินส่วนของจำเลยรुकล้าเข้าไปในที่ดินส่วนของโจทก์เป็นการไม่ชอบโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ทั้งเนื้อที่ดินทั้งหมดและเนื้อที่ดินที่โจทก์และจำเลยถือกรรมสิทธิ์ตามที่โจทก์บรรยายในฟ้องไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามจำเลยปลูกบ้านและสร้างรั้วในที่ดินส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยไม่ได้รुकล้าที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ ที่ดินตามโฉนดที่โจทก์และจำเลยถือกรรมสิทธิ์รวมทางราชการเวนคืนไปบางส่วน แต่ในการเวนคืนที่ดินนั้นทางราชการมิได้ระบุว่าเวนคืนที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์มีเนื้อที่เพียงใด และส่วนที่เป็นของจำเลยมีเพียงใดแต่ระบุเนื้อโดยรวมไว้ จึงไม่สามารถบังคับตามคำขอท้ายฟ้องได้ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นหน้าที่นำสืบกำหนดทุนทรัพย์ที่ดินพิพาทและเรียกค่าขึ้นศาลในทุนทรัพย์พิพาทจำนวน 18,800 บาท และคู่ความรับกันว่าทางราชการเวนคืนที่ดินไปจากที่ดินกรรมสิทธิ์รวมด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ 18 ตารางวาโจทก์และจำเลยรับว่าเพียงแต่ตกลงให้โจทก์ครอบครองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมด้านทิศเหนือ จำเลยครอบครองด้านทิศใต้แต่ไม่ได้แบ่งแนวเขตชัดเจนจึงตกลงให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดสอบเขตโดยวิธีปูโฉนด โดยให้หักส่วนที่ถูกเวนคืน 18 ตารางวาออกแล้วเหลือเนื้อที่เท่าใดก็ให้คำนวณแบ่งส่วนที่ดินแก่โจทก์และจำเลย

เมื่อโจทก์และจำเลยตรวจดูแผนที่ทำครั้งสุดท้ายฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2539 แล้ว
รับว่าถูกต้อง และที่ดินส่วนที่พิพาทกันมีเพียง 3 ตารางวา ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอ
วินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน ให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลยทั้งสองฝ่ายแล้ว
พิพากษาให้จำเลยดำเนินการแบ่งแยกที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 13797 แก่โจทก์ 96
ส่วน ใน 168 ส่วน ทั้งนี้ให้หักที่ดินที่ถูกเวนคืน 18 ตารางวา ออกก่อนโดยหักเฉลี่ย
กันตามส่วนเหลือเท่าใดให้แบ่งแก่โจทก์ตามส่วน สำหรับวิธีการแบ่งให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์และจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 13797 เนื้อที่ 1 งาน 68 ตารางวา ร่วมกันอย่างบรรยาย
ส่วน โจทก์มีส่วน 96 ส่วน ใน 168 ส่วน จำเลยมีส่วน 72 ส่วนใน 168 ส่วนโจทก์และ
จำเลยตกลงกันให้โจทก์ครอบครองที่ดินด้านทิศเหนือจำเลยครอบครองด้านทิศใต้
แต่มิได้แบ่งแยกแนวเขตที่ดินให้ชัดเจนและทางราชการเวนคืนที่ดินซึ่งโจทก์และ
จำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันนั้นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ 18 ตารางวา

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยาน
โจทก์และจำเลยทั้งสองฝ่ายและพิพากษาคดีไปนั้นชอบหรือไม่ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 104 ให้อำนาจแก่ศาลที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่
จำเลยและโจทก์นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณานั้นเป็นการเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดี
หรือไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ดำเนินการกระบวนการพิจารณานั้นเป็นสาระสำคัญไปแล้วโดยสั่ง

ให้ทำแผนที่วิวาทตามที่คู่ความนำชี้ เมื่อคู่ความแถลงรับว่าแผนที่วิวาทถูกต้องและ
แถลงรับข้อเท็จจริงต่อศาลชั้นต้น อันเป็นการเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดี การที่ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งสืบพยานทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 จึงเป็นการใช้อำนาจ
ศาลตามกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ซึ่งใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้นและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ปัญหาต่อไปมีว่า การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทแก่โจทก์
ตามส่วนโดยกำหนด วิธีการแบ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1364 นั้น เป็นการพิพากษาเกินคำขอและนอกประเด็นหรือไม่
เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตาม
แผนที่สังเขปท้ายคำฟ้อง และให้จำเลยรื้อรั้วที่ก่อสร้างรูกำลังที่ดินส่วนของโจทก์
จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างโจทก์กับจำเลยยังมิได้แบ่ง
แยกกรรมสิทธิ์กันเป็นส่วนสัด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า
โจทก์และจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทอย่างบรรยายส่วนโดยมิได้
แบ่งแยกการครอบครองกันเป็นส่วนสัด ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยแบ่งแยก
ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามส่วน โดยกำหนดวิธีการแบ่งตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1364 บัญญัติไว้ได้ไม่เป็นการพิพากษานอกประเด็น หรือ
พิพากษาเกินคำขอดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรค
หนึ่งบัญญัติไว้ แต่โจทก์และจำเลยรับกันและข้อเท็จจริงฟังยุติแล้วว่าโจทก์และ
จำเลยตกลงกันให้โจทก์ครอบครองที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมด้านทิศเหนือและจำเลย
ครอบครองด้านทิศใต้ ปรากฏตามแผนที่วิวาทลงวันที่ 9 ธันวาคม 2539 ซึ่งคู่ความ
รับว่าถูกต้องและจำเลยได้ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินพิพาททางด้านทิศใต้แล้วหากจะให้เอา
ที่ดินพิพาทประมูลขายทอดตลาดแล้วเอาเงินแบ่งให้โจทก์จำเลยบางส่วนตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย จำเลยอาจได้รับความเดือดร้อนจึงเห็นสมควรให้แบ่งแยก
ที่ดินพิพาทตามแนวแผนที่วิวาทดังกล่าว

อนึ่ง โจทก์ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมจำเลยให้การกล่าวแก้ว่าวิธีการแบ่งทรัพย์สินตามที่โจทก์บรรยายฟ้องนั้นไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง มิได้ขอบังคับให้ที่ดินส่วนใดเป็นของจำเลยเกินกว่าสิทธิของจำเลย จึงมิได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์คดีนี้จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ที่ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ที่กำหนดไว้ตลอดมาไม่ถูกต้อง สมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ได้ที่ดินพิพาทส่วนทางทิศเหนือจำเลยได้ส่วนทางทิศใต้ตามแนวนแผนที่วิวาทลงวันที่9 ธันวาคม 2539 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้คืนค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้น 270 บาท แก่โจทก์คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์และฎีการวม 540 บาท แก่จำเลยค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกานอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

(พิธี อุปปาติก-ไพศาล ราชางกูร-มงคล คุปกาญจนากุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>